

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 465/2541 นาย วิษณุ จรรย์ศุภรินทร์
บริษัท ไว โبور (ไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 179 วรรคท้าย

ในคดีแพ่งเมื่อจำเลยถูกฟ้อง นอกจากจำเลยจะให้การปฏิเสธ แล้ว จำเลยย่อมมีสิทธิหักกลบลบหนี้และฟ้องแย้งได้ หากหนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกันและถึงกำหนดชำระแล้ว โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ โดยได้ก่อสร้างอาคารสูงหลายสิบชั้นโดยประมาท เป็นเหตุให้เศษวัสดุก่อสร้างตกใส่บ้านของโจทก์ได้รับความเสียหายหลายประการจำเลยให้การต่อสู้คดีว่า โจทก์ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความที่โจทก์และจำเลยทำไว้ต่อกันว่า จำเลยยอมชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นค่าชดเชยที่ต้องอพยพครอบครัวโจทก์ทั้งหมดไปอยู่สถานที่อื่นภายใน 1 ปี แต่โจทก์และครอบครัวไม่ได้ไปเช่าที่แห่งอื่นอยู่คงอยู่ในบ้านเดิมตลอดมาและฟ้องแย้งเรียกเงิน 120,000 บาท คืนจากโจทก์ ดังนี้แม้คำฟ้องเดิมของโจทก์เป็นเรื่องละเมิด ส่วนคำฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเรื่องผิดสัญญาประนีประนอมยอมความก็ตามแต่เรื่องผิดสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวก็คือการที่โจทก์และครอบครัวรับเงินค่าชดเชยจากจำเลยไปโดยสัญญาว่าจะต้องอพยพครอบครัวทั้งหมดไปอยู่ที่อื่นนอกบ้านที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดให้ได้รับความเสียหายแต่แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกลับมาฟ้องจำเลยเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ รวมทั้งค่าเสียหายที่โจทก์และครอบครัวไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดด้วย จึงถือได้ว่าฟ้องแย้งของจำเลย

เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมของโจทก์พอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกัน
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177,179 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในบ้านเลขที่ 59,61 และ 63
จำเลยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสูงหลายสิบชั้นอยู่ใกล้ชิดกับบ้านโจทก์โดย
ประมาทเป็นเหตุให้เศษวัสดุก่อสร้างตกใส่บ้านของโจทก์ได้รับความเสียหายหลาย
ประการ กล่าวคือกระเบื้องมุงหลังคาทะเล ผ่นฝ้าทะเล บ้านมีรอยร้าวตามผนังและใน
ส่วนตัวบ้าน ค่าเสียหายจากการที่โจทก์และครอบครัวไม่สามารถอยู่ในบ้านดังกล่าว
ได้ ต้องไปเช่าบ้านอยู่และค่าเสียหายที่เกิดจากการที่โจทก์และครอบครัวต้องเสียค่า
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่น ค่ารถยนต์แท็กซี่สำหรับโจทก์และครอบครัวตลอดระยะเวลาที่
จำเลยยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 200,000 บาทขอให้บังคับจำเลย
ชดใช้เงิน 200,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัด
จากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ฟ้องเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันทำละเมิด คดีจึง
ขาดอายุความ โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยจำเลย
เข้าไปซ่อมแซมให้เรียบร้อย และยอมใช้เงินค่าเสียหายอื่น ๆ ให้อีกเป็นเงิน 150,000
บาท ภายใน 1 ปีนับแต่ทำสัญญา หากมีความชำรุดบกพร่องกับงานซ่อมแซมบ้านเลข
ที่ 61หลังเดียวกันเกิดขึ้นอีก จำเลยจะซ่อมให้ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับแจ้งจาก
โจทก์ ซึ่งโจทก์เพิ่งให้ทนายมีหนังสือแจ้งจำเลยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 จำเลย
ก็นัดจะซ่อมให้ตามสัญญา แต่โจทก์ปฏิเสธ หวังเรียกเงินเกินความจริงหาเหตุมาฟ้อง
โดยไม่สุจริต โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 27

กรกฎาคม 2537 เรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นค่าชดเชยที่ต้องอพยพครอบครัว
โจทก์ทั้งหมดไปอยู่สถานที่อื่นภายใน 1 ปี ขอเรียกเงินจากจำเลยไปแล้วเป็นเงิน
120,000 บาทแต่โจทก์และครอบครัวไม่ได้ไปเช่าที่แห่งอื่นอยู่ คงอยู่ในบ้านเดิม
ตลอดมาโจทก์จึงต้องคืนเงิน 120,000 บาท ให้จำเลยเมื่อหักกับค่าเสียหายที่โจทก์จะ
พึงมี 5,000 บาท โจทก์คงต้องคืนเงินแก่จำเลย 115,000 บาท ขอให้ยกฟ้องและ
บังคับให้โจทก์คืนเงิน 115,000 บาท แก่จำเลย

ศาลชั้นต้นสั่งรับคำให้การของจำเลย ส่วนฟ้องแย้งมีคำสั่งว่าไม่เกี่ยวกับฟ้อง
เดิม จึงไม่รับ คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้จำเลย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยมาสู่ศาลฎีกาว่าฟ้องแย้งของจำเลยเป็น
คำฟ้องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมหรือไม่ เห็นว่าคำฟ้องเดิมนั้นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากจำเลยหาว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ โดยเมื่อระหว่างวันที่ 20 มีนาคม
2538 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2538 จำเลยได้ก่อสร้างอาคารสูงหลายสิบชั้นโดยประมาณ
เป็นเหตุให้เศษวัสดุก่อสร้างตกใส่บ้านของโจทก์ได้รับความเสียหายหลายประการ
กล่าวคือ กระเบื้องมุงหลังคาทะลุแผ่นฝ้าทะลุ บ้านมีรอยร้าวตามผนังและในส่วนตัว
บ้านรวมทั้งค่าเสียหายจากการที่โจทก์และครอบครัวไม่สามารถอยู่ในบ้านดังกล่าว
ต้องไปเช่าบ้านอยู่ ค่าใช้จ่ายที่โจทก์และครอบครัวต้องเสียเพิ่มขึ้นเช่น ค่าจ้างรถยนต์
แท็กซี่ ตลอดระยะเวลาที่จำเลยยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จรวมเป็นค่าเสียหายจากการทำ
ละเมิดทั้งสิ้นเป็นเงิน 200,000 บาท จำเลยให้การต่อสู้หลายประการรวมทั้งฟ้องแย้ง

หาว่า โจทก์ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 เรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นค่าชดเชยที่ต้องอพยพครอบครัวโจทก์ทั้งหมดไปอยู่สถานที่อื่นภายใน 1 ปี ขอเรียกเงินจากจำเลยไปแล้ว 120,000 บาทแต่โจทก์และครอบครัวไม่ได้ไปเช่าที่แห่งอื่นอยู่คงอยู่ในบ้านเดิมตลอดมา จึงฟ้องแย้งเรียกเงิน 120,000 บาท คืบจากโจทก์เมื่อหักค่าเสียหายของโจทก์หากพึงมีเพียงไม่เกิน 5,000 บาทแล้ว คงเหลือให้โจทก์ต้องรับผิด 115,000 บาท เห็นได้ว่าแม้คำฟ้องเดิมของโจทก์เป็นเรื่องละเมิด ส่วนคำฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเรื่องผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่เรื่องผิดสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวก็คือ การที่โจทก์และครอบครัวรับเงินค่าชดเชยจากจำเลยไป โดยสัญญาว่าจะต้องอพยพครอบครัวทั้งหมดไปอยู่ที่อื่นนอกบ้านที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดให้ได้รับความเสียหายแต่แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกลับมาฟ้องจำเลยเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ รวมทั้งค่าเสียหายที่โจทก์และครอบครัวไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดด้วย จึงถือได้ว่าฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมของโจทก์ และเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177, 179 วรรคท้ายเพราะในคดีแพ่งเมื่อจำเลยถูกฟ้อง นอกจากจำเลยจะให้การปฏิเสธแล้วจำเลยย่อมมีสิทธิหักกลบลบหนี้และฟ้องแย้งได้ หากหนึ้นมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกันและถึงกำหนดชำระแล้ว

พิพากษากลับเป็นว่า ให้รับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณา

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ